



ORIGINALE

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72	Sanzioni amministrative e violazioni al CDS – Rideterminazione delle “spese di procedimento”.
Del 22/09/2023	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2023** Addì **22** Del mese di **Settembre**

Alle ore **13.10** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI*
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- Nel corso del 2022 si sono registrati vistosi incrementi dei costi sia in termini di materie prime che di servizi connessi dovuti all'aumento di tariffe elettriche ed energetiche;
- Nell'ultimo periodo Poste Italiane ha aumentato i costi per le spese di postalizzazione per la notifica delle sanzioni al codice della strada e pertanto si rende necessario conformarsi all'aumento delle spese intervenute;
- L'art. 201, comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada prevede che "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art.12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione...omissis... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";
- L'art.14 c.1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che "per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti".
- La Legge 20/11/1982 n° 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- Che l'art. 201, comma 1, del D.Lgs. n° 285/92, prescrive "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art.196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento;
- Il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- Che analoga disposizione è contenuta nell'art.16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel CdS;

CONSIDERATO CHE:

- Poste Italiane da giugno 2022 ha apportato modifiche alle proprie tariffe dei servizi postali universali, tra cui gli Atti Giudiziari;
- Le tariffe dell'Atto Giudiziario sia per le spedizioni retail che business includono forfettariamente le spese relative alle Comunicazioni di Avvenuta Notifica (CAN) e di Avvenuto Deposito (CAD) eventualmente emesse ai fini del perfezionamento della notifica ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 890/1982 (sinora addebitate al momento della restituzione dell'avviso di ricevimento cd. 23L).
- Per tutti gli scaglioni di peso e definito dalla delibera AGCom 171/22/CONS, è già incluso nelle tariffe riportate in tabella. In attuazione della Delibera AGCom 469/19/CONS si comunica che i valori delle incidenze percentuali registrate a livello nazionale per il 2022 sono per la CAN il 16,9% e per la CAD 35,5%. Il servizio è esente

da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 16 del DPR 633/1972 in quanto servizio universale.

- Al fine di una complessiva ottimizzazione del servizio erogato da Poste Italiane alle vigenti tariffe dell'atto giudiziario è stato aggiunto un importo forfettario pari ad € 5,80 per le spese di CAN ed € 6,80 per la CAD eventualmente emessi e sin ora addebitati al momento della restituzione dell'avviso di ricevimento, per un totale di € 11,45.
- Tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati: o costi di stampati, bollettari, moduli, cartucce o toner, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni, inviti di presentazione presso gli uffici, tanto per le violazioni al C.d.S. che per le altre;
- costi di abbonamento, consultazione delle banche dati presso il Ministero dei Trasporti in uso al Servizio di Polizia Locale i cui prezzi sono periodicamente aggiornati, costi di aggiornamento dei prodotti hardware e software;
- si impone un aggiornamento della sopra citata quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente.

RICHIAMATI i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

RILEVATO CHE

- Dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento, procedimento e notifica relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano così determinate in € **20,55** per ogni invio notificato a mezzo Poste italiane come di seguito specificato:

SPESE	VOCI	€
POSTALI	costo raccomandata A.G. a/r + importi CAN e CAD	11,45
AMMINISTRATIVE	Spese per materiali cartacei, distinte postali, modulistica integrativa, costo inviti, costo copie ufficio, ecc.	2,00
AMMINISTRATIVE	operazione di visura presso gli archivi informatizzati delle banche dati in uso alla Polizia locale comprensivo di ammortamento canone e visura e ricerca PEC	1,00
AMMINISTRATIVE	spese di procedimento totale comprensivi di spese di ammortamento delle strumentazioni hardware e software, costo manutenzione e revisione apparati di rilevamento, lavorazioni degli atti.	6,00
TOTALE		20,45

- Dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento, procedimento e notifica relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano così determinate in € 10,00 per ogni invio notificato a mezzo PEC su caselle di posta elettronica certificate ed intestate al soggetto interessato, ove previsto come di seguito specificato:

SPESE	VOCI	€
AMMINISTRATIVE	Spese per materiali cartacei, distinte postali, modulistica integrativa, costo inviti, costo copie ufficio, ecc	2,00
AMMINISTRATIVE	operazione di visura presso gli archivi informatizzati delle banche dati in uso alla Polizia locale comprensivo di ammortamento canone e visura e ricerca PEC	2,00
AMMINISTRATIVE	spese di procedimento totale comprensivi di spese di ammortamento delle strumentazioni hardware e software, costo manutenzione e revisione apparati di rilevamento, lavorazioni degli atti.	6,00
TOTALE		10,00

- In caso di notificazione di verbali di violazione al C.d.S. a soggetti residenti all'estero, al momento non è possibile una dettaglia e precisa quantificazione dei costi del servizio, in quanto altamente variabili e gli stessi saranno di volta in volta applicati in base a quantità e paese di destinazione;

VISTI:

- ▶ Il D.Lgs. 285/1992;
- ▶ Il D.Lgs. 267/2000;
- ▶ Lo Statuto dell'Ente;

Ravvisata la propria competenza *ai* sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata ed approvata;
- Di stabilire, per i motivi descritti in narrativa ed in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali, con decorrenza dall'eseguibilità del presente atto, forfettariamente in Euro 20,45 (venti/45) la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative al Codice della Strada, violazioni diverse dal Codice della Strada e Ordinanze Ingiunzioni da notificarsi e da porre a carico dei soggetti responsabili, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, d'accertamento;
- Di stabilire, per i motivi descritti in narrativa ed in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali tramite PEC, con decorrenza dall'eseguibilità del presente atto, forfettariamente in Euro 10,00 (dieci/00) la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative al Codice della Strada, violazioni diverse dal Codice della Strada e Ordinanze Ingiunzioni da notificarsi tramite PEC e da porre a carico dei

soggetti responsabili, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, d'accertamento;

4. Di stabilire successivamente ed in base al paese di destinazione, per i motivi descritti in narrativa ed in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali tramite Raccomandata Estera con decorrenza dall'eseguibilità del presente atto;
5. Di dare atto che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero, relativo ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze ingiunzione di competenza comunale, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;
6. Di dare atto che detti importi verranno applicati a decorrere dall'approvazione del presente atto;
7. Di stabilire che la spesa dell'affrancatura della notifica postale verrà automaticamente aggiornata, senza ricorso ad ulteriore provvedimento nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, un ulteriore incremento;
8. Di riservarsi di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui alla narrativa allorché i costi, così quantificati, dovessero subire variazioni.

Con successiva ed identica votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Delibera n. 72

IL PRESIDENTE

(DOTT. Pasquale Muccari)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
